

1502425-96.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel.

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Assim, restou incontroverso que o acusado, além de ter confessado a prática do furto tentado, foi detido na posse dos pertences da vítima.

E, como se sabe, a sua confissão, ressalte-se, totalmente livre, não restou isolada nos autos; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502425-96.2021.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502425-96.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

- Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DA ROCHA CORTE

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Nº único: 1502425-96.2021

Autos n.º: 794/2021

Vistos etc.,

I - ROBERTO DA ROCHA CORTE, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso II (escalada), do Código Penal, porque, no dia 30 de julho de 2021, por volta das 22h58min, na Avenida Jorge Tibiriçá, 300, Jardim Nova Europa, nesta cidade e comarca de Campinas, subtraiu, para si, mediante escalada, aproximadamente 30 (trinta) metros de cabos da fiação elétrica pertencente à vítima H.R.R.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 05 de agosto de 2021 (fls. 74/75).

Citado pessoalmente (fls. 85), o acusado ofereceu resposta à acusação à fls. 99/100.

O recebimento da denúncia foi mantido e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 106/107).

Em audiência virtual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema da teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS – SAJ de fls. 166).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; subsidiariamente, no caso de condenação, pleiteou: 1) a desclassificação para a forma tentada do delito; 2) a fixação da pena no mínimo legal; 3) a compensação entre a agravante referente à reincidência com a atenuante relativa à confissão; 4) a fixação de regime inicial aberto; e 5) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 167/169).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição, Apreensão de fls. 12/13, Auto de Exibição, Apreensão e Entrega de fls. 14/15 e Laudo Pericial do local dos fatos constante de fls. 160/163, no sentido da ocorrência da escalada.

Quanto à autoria, o réu é confesso; disse, em juízo, ter pulado o muro, cortado os fios e, no momento em que saíria da residência, foi surpreendido pela vítima, ocasião em que os jogou no sentido do interior do imóvel e tentou empreender fuga, mas acabou detido pelos policiais.

No mais, o ofendido, ouvido em juízo, disse ter ouvido um barulho no corredor de sua casa; ao verificar, deparou-se com o réu e que ele trazia consigo um emaranhado de cabos e uma mochila em cujo interior havia vários outros fios. Disse, ainda, ter gritado com o réu, momento em que ele, surpreendido, tentou empreender fuga.

Declarou, também, que o réu usou a faca que trazia consigo para cortar os cabos elétricos. Finalmente, o reconheceu em audiência.

Ademais, ambos os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório, em depoimentos unânimes e coerentes, relataram terem, em patrulhamento de rotina, avistado o réu pular o muro de uma residência, ocasião em que o seu proprietário saiu e gritou “pega ladrão”; em abordagem e revista pessoal, localizaram com o acusado uma faca e uma mochila, em cujo interior havia os cabos elétricos pertencentes à residência da vítima. Afirmaram, ainda, que o ofendido reconheceu tanto os fios elétricos quanto o acusado. Finalmente, os agentes da lei também o reconheceram em juízo.

Inviável se falar na impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que suas palavras estão em total harmonia com as demais provas produzidas nos autos e não consta qualquer elemento para suspeição.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: “O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

E mais: “O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Assim, restou incontroverso que o acusado, além de ter confessado a prática do furto tentado, foi detido na posse dos pertences da vítima.

E, como se sabe, a sua confissão, ressalte-se, totalmente livre, não restou isolada nos autos; ao contrário, foi devidamente corroborada por todos os outros elementos

de prova colhidos em juízo.

Ademais, a confissão do acusado constitui-se elemento seguro de convicção. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado: “A confissão judicial, isenta de vícios e coações, fornece elemento seguríssimo de prova, que por si só serve de lastro a condenação, exceto se provada sua insinceridade por outros elementos de convicção, sem o que a prova incriminatória se apresenta sólida e robusta, autorizando a confirmação do édito condenatório, visto que, como explica JULIO FABBRINI MIRABETE, a confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”. Uma última observação deve ser feita.

Diante das provas, razão assiste à Defesa no que tange à desclassificação para o delito na sua modalidade tentada, uma vez que não houve a efetiva inversão da posse, nos termos da Súmula 582 do STJ.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos e feita essa última observação, patente o cometimento do crime de furto qualificado tentado pelo acusado e a sua condenação é medida que se impõe.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA – O réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 89/91, referente ao processo n.º 49555-18.2012, que teve seu trâmite perante a 4ª Vara Criminal desta comarca e transitou em julgado para a Defesa em 06/04/2016). Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base acima do mínimo legal, a segregativa de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Confesso, DIMINUO ambas as penas de 1/6 (um sexto) o que dá 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Ainda, reconhecida a tentativa e diante do iter criminis percorrido, DIMINUO as penas de 2/3 (dois terços) o que dá, COMO PENA FINAL, a segregativa, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e a pecuniária, 3 (três) dias-multa, fixados no mínimo legal. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em virtude da modesta situação econômica do réu que se declarou açougueiro em audiência. Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes.

III- Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado ROBERTO DA ROCHA CORTE, qualificado nos autos (RG n.º 46.350.195 – IIRGD - fls. 81/83), à pena segregativa de 8 (oito) meses e 10 dias de reclusão e a pena pecuniária consistente no pagamento de 3 (três) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 155, §4º, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inviável a concessão do “sursis”, muito embora a pena seja inferior a dois anos, uma vez que o réu é portador de maus antecedentes (artigo 77, inciso II, do Código Penal).

Apesar de portador de maus antecedentes e, como bem observado pelo Ministério Público, ter praticado este crime no gozo da liberdade provisória concedida em dois outros processos aos quais responde, bem como, considerando que o réu se encontra preso desde 30 de julho de 2021, deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto.

Expeça-se, de imediato o alvará de soltura clausulado.

Solto por esta sentença, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro “Rol dos Culpadados.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2.003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 27 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA